Tribunal das PECs — Parte 2: o julgamento

Direito Constitucional — Organização dos Poderes · DIRBN.04 · 30/10/2026 · Caderno do Grupo 2

O que fazer: o seu grupo é agora um **tribunal**. Para cada PEC deste caderno, decida se a emenda é **válida** ou **inválida** e fundamente com a Constituição.

Onde procurar: use o art. 60 como mapa. Leia a **autoria** (art. 60, I a III), o **momento** em que o país estava (§ 1º), os **turnos e votos** em cada Casa (§ 2º), **quem promulgou** (§ 3º) e **o que a emenda pretende abolir** (§ 4º). O defeito pode estar em qualquer desses lugares, pode haver mais de um, e pode não haver nenhum.

Regras: as PECs foram escritas por outro grupo da turma e estão aqui **sem o nome dos autores**, transcritas como eles as escreveram, inclusive com eventuais erros de digitação ou de datas, que também podem ser considerados no julgamento. Se encontrar um defeito que os autores não planejaram e a fundamentação estiver correta, ele **conta a favor do tribunal**: vale a Constituição, não o gabarito de quem escreveu.

Tempo: a primeira metade da aula, até as **20h15**, é para a análise, nas salas. A partir das 20h15, cada grupo escolhe **um representante**, que apresenta oralmente o julgamento do grupo: as decisões, como o grupo chegou a elas e a fundamentação. É a **defesa oral** do acórdão.

> **Critérios desta parte (1,0):** julgamento correto, conferido com a nota dos autores e com a Constituição (0,4); fundamentação, com dispositivo e razão em cada PEC (0,4); apresentação e defesa oral do julgamento (0,2).

PEC 01 — PEC do Pix Seguro e da Proteção contra Golpes Digitais

Ementa: Acrescenta ao art. 5º da Constituição Federal o direito à proteção contra fraudes digitais, clonagem de contas e vazamento de dados pessoais.

Quem propôs: Iniciativa de 190 Deputados Federais, com assinaturas de apoio correspondentes a mais de um terço dos membros da Câmara dos Deputados, apresentada em 10/02/2025.

Texto da emenda: Art. 1º O art. 5º da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte inciso LXXX: “LXXX — é assegurado a toda pessoa o direito à proteção contra fraudes eletrônicas, clonagem de contas, transferências não autorizadas e vazamento de dados pessoais, garantidos comunicação imediata do incidente, bloqueio cautelar,

atendimento acessível e reparação integral do dano, na forma da lei.” Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação: Golpes por aplicativos, clonagem de contas e vazamentos de dados atingem idosos, trabalhadores e famílias de baixa renda, muitas vezes sem atendimento rápido. A proposta transforma a segurança digital em garantia fundamental, obrigando respostas acessíveis e eficazes. O objetivo é proteger patrimônio, privacidade e dignidade, sem afastar a responsabilidade de bancos e plataformas.

Tramitação na Câmara: Admitida pela CCJC em 18/03/2025. Aprovada pela Comissão Especial em 22/04/2025. Votada em dois turnos no Plenário: 1º turno em 14/05/2025, por 354 votos a 92; 2º turno em 28/05/2025, por 346 votos a 88. O texto foi aprovado sem alteração de mérito.

Tramitação no Senado: Aprovada pela CCJ em 17/06/2025. No Plenário, aprovada em dois turnos: 1º turno em 02/07/2025, por 58 votos a 10; 2º turno em 16/07/2025, por 57 votos a 9. Não houve alteração do texto, apenas ajustes de redação sem mudança de conteúdo.

Contexto do país: Normalidade constitucional: não havia intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio.

Desfecho: Promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em sessão conjunta de 30/07/2025, como Emenda Constitucional nº 139/2025.

PEC 02 — PEC da Proteção da Privacidade nas Comunicações

Ementa: Amplia a proteção constitucional da intimidade e das comunicações digitais, assegurando aviso ao titular e controle judicial posterior sobre medidas excepcionais de acesso a dados.

Quem propôs: Iniciativa do Presidente da República, apresentada em 10/03/2025, após consulta ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional.

Texto da emenda: Art. 1º O art. 5º da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte inciso LXXX: “LXXX — é assegurada a proteção da privacidade e da integridade das comunicações digitais, sendo excepcional o acesso estatal a dados pessoais, sempre fundamentado, proporcional e sujeito a controle judicial, na forma da lei.” Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação: A vida privada e as comunicações hoje se desenvolvem também em ambientes digitais. A proposta atualiza as garantias constitucionais para impedir vigilância arbitrária e exigir fundamentação, proporcionalidade e controle judicial. Busca concretizar a dignidade humana, a liberdade e a proteção contra abusos do poder público.

Tramitação na Câmara: Aprovada a admissibilidade pela CCJC em 25/03/2025 e o parecer pela Comissão Especial em 29/04/2025. No Plenário, aprovada em dois turnos: 1º turno em 20/05/2025, por 332 votos a 116; 2º turno em 03/06/2025, por 328 votos a 112. O texto foi mantido.

Tramitação no Senado: Aprovada pela CCJ em 24/06/2025. No Plenário, aprovada em dois turnos: 1º turno em 08/07/2025, por 55 votos a 13; 2º turno em 22/07/2025, por 54 votos a 12. Não houve alteração do texto.

Contexto do país: Durante toda a tramitação, estava em vigor intervenção federal no Estado de Aurora, decretada em 05/03/2025 e encerrada em 18/08/2025. As demais instituições funcionavam normalmente.

Desfecho: Promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em sessão conjunta de 30/07/2025, como Emenda Constitucional nº 140/2025.

Folha do acórdão

Grupo julgador: _____

Integrantes presentes: _____

	PEC 01	PEC 02
Decisão (válida ou inválida)		
Limitação do art. 60 violada (formal, circunstancial, material ou nenhuma)		
Dispositivo da Constituição		
Fundamento (3 a 5 linhas)		

Comparação: escreva abaixo da tabela, em 2 ou 3 linhas, qual das PECs é a mais grave e por quê.

Envio: ao final do julgamento, mande esta folha preenchida para antonio.mario@atmos.edu.br, com o assunto TRIBUNAL DAS PECs - Parte 2 - Grupo X - DIRBN.04.